

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1354/2530

บริษัท เงินทุน เยาวราช จำกัด  
บริษัท หลักทรัพย์ นคร ไทย พัฒนา  
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118, มาตรา 982

โจทก์ยืมเงินจาก ท. มาให้จำเลยยืมอีกต่อหนึ่ง โดยจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ ท. เลยและจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระหนี้เงินยืมให้โจทก์ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงไม่ได้ออกให้โจทก์ไว้เพื่อทำให้ผู้ใดหลงผิดอันเป็นการแสดงเจตนาหลงจำเลยจึงต้องชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์.

---

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 4,329,863 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์จะนำตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นมาฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่ได้ เพราะเป็นโมฆะ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ลงชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า จากคำฟ้องและคำให้การคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 4,329,863 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์ และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3

### จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่อไป เสร็จแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากคำให้การของจำเลยที่ 1 ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ไปขอยืมเงินบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยจำเลยที่ 1 จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระหนี้ไว้ให้ บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ไม่ให้ยืมเพราะไม่เชื่อถือตั๋วสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 และบอกด้วยว่า บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด จะรับเฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงบอกข้อขัดข้องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ โจทก์จึงออกตั๋วสัญญาใช้เงินส่งจ่ายเงินจำนวนเท่าที่จำเลยที่ 1 ขอยืมให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด จ่ายเงินเท่าจำนวนส่งจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์แล้วโจทก์นำเงินจำนวนนี้มาให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินส่งจ่ายเงินเท่าจำนวนเงินที่เอาไปจากโจทก์ให้โจทก์ไว้ เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากคำให้การดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด มาให้จำเลยที่ 1 ยืมอีกต่อหนึ่งโดยจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด เลยกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่ได้ออกให้

โจทก์ไว้เพื่อให้ผู้ใดหลงผิดอันเป็นการแสดงเจตนาหลงแต่ประการใด แต่เป็นการ  
ออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้เงินยืมเมื่อโจทก์ทวงถามซึ่งโจทก์อาจจะทวงถามให้  
จำเลยที่ 1 ชำระเงินเมื่อบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดทวงถามให้โจทก์  
ชำระหนี้ที่โจทก์กู้ไป เพื่อโจทก์จะได้นำเงินไปชำระหนี้ให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์  
ทรัสต์ จำกัด ก็ได้ดังนั้นเมื่อโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้  
เงินพร้อมดอกเบี้ยแล้วจำเลยที่ 1 ต้องชำระให้ตามฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ